



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפני כב' המפקחת הגב' אסתי שחל

בעניין:

1. שגיא הדר

2. שגיא בועז

באמצעות ב"כ עו"ד צחי כלפון ואח'
רח' ההגנה 13, ראשון לציון

**הנתבעים
והנתבעים שכנגד**

- נגד -

1. ירון עצמון

2. עירית עובדיה(בקאל)

3. רימון דניאל אדום

4. אסף תמרי

5. נציגות הבית המשותף רח' נורדאו 15 רמת גן
באמצעות ב"כ עו"ד דלל רפאל
רח' בר כוכבא 21, בני ברק

**הנתבעים
והנתבעים שכנגד**

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה ובתביעה שכנגד שעניין סכסוך הנוגע לבית המשותף שברחוב נורדאו 15 ברמת גן, הידוע כגוש 6127 חלקה 280 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף").
2. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 7.4.1963 וחלות עליו הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "התקנון המצוי") (להלן: "חוק המקרקעין").
3. הבית מכיל 6 דירות: 5 דירות מגורים ומחסן.
4. הנתבעים והנתבעים שכנגד (להלן: "שגיא") הם בעלים של דירת מגורים בבית הידועה כחלקת משנה 1.
5. הנתבע 1 הוא בעלים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 3 (להלן: "עצמון"); הנתבעת 2 היא בתם של כרמלה בקאל והמנוח יחזקאל בקאל ז"ל הרשומים כבעלים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 4 ושל מחסן הידוע כחלקת משנה 2 (להלן: "בקאל"). בקאל מחזיקה בדירות אלו מטעם הוריה; הנתבע 3 הוא בעלים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 5 (להלן: "רימון"), והנתבע 4 הוא מי זכאי להירשם כבעלים של דירת מגורים הידועה כחלקת משנה 6 (להלן: "תמרי").
6. הנתבעת 5 היא נציגות הבית (להלן: "הנציגות" או "נציגות הבית").

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בכתב התביעה התבקש לחייב את הנתבעים ואת הנציגות להשיב לשגיא סכומים אותם הם שילמו עבור תיקון ליקויים ברכוש המשותף של הבית המסתכמים בסך של 75,238 ₪; ליתן צו כנגד הנתבעים וכנגד הנציגות המחייב אותם לבצע את התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף של הבית בהתאם לחוות דעתו של איג' אברהם תורגמן אשר צורפה לכתב התביעה, וכן לחייב את הנתבעים לשלם לנציגות את חלקם בהוצאות הנדרשות לצורך ביצוע התיקונים האמורים כפי חלקם היחסי בסכום כולל של 97,555 ₪; לחייב את הנתבעים ואת הנציגות לשלם לשגיא פיצוי כספי בסך של 10,296 ₪ בעבור תיקון הליקויים בדירת שגיא אשר נגרמו כתוצאה מהכשלים ברכוש המשותף; ליתן צו עשה כנגד עצמון ובקאל המחייב אותם לתקן את הצנרת שבדירתם הגורמת לליקויי רטיבות בדירת שגיא וכן לחייב כל אחד מהם לשלם לשגיא סך של 750 ₪ עבור תיקוני טיח וצבע הנדרשים על מנת להשיב את מצב דירתם לקדמותו.

8. בכתב התביעה שכנגד התבקש לחייב את שגיא כדלקמן: לפנות מיד וללא כל דיחוי את שטח החצר המשותפת בו תפסו חזקה ייחודית; להרוס את הגדר שבנו סביב החצר; להרוס את הפרגולה שהתקינו בחצר; לשלם לנתבעים דמי שימוש ראויים בעבור השימוש שהם עושים בחצר המשותפת במשך למעלה מ-12 שנים; לפצות את בקאל בסך 86,400 ₪ בגין הנזק הכלכלי שנגרם לה בשל העדר יכולתה להשכיר את המחסן שבעלותה כפועל יוצא מכך ששגיא מחנים את רכבם במעבר המשותף באופן החוסם את הגישה למחסן שבעלותה; לפצות את עצמון בסך 3,000 ₪ ששולמו על ידו לצורך חיבור הגז לדירתו, לאחר ששגיא ניתקו את חיבור הגז שהיה קיים לדירתו; לפצות את הנתבעים בסך 6,000 ₪ בגין הוצאות איטום בגג הבית אשר שולמו על ידי הנתבעים.

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:

9. משנת 2012 ועד שנת 2018 לא כיהנה נציגות לבית, ולא שולמו תשלומי ועד הבית לצורך אחזקתו של הבית. בקשות שגיא מהנתבעים לכנס אסיפת בעלי דירות לבחירת נציגות העלו חרס. רק ביום 24.10.18 נבחרה נציגות לבית.

10. הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף. נציגות הבית אינה ממלאת אחר תפקידה ואינה פועלת לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, לרבות תיקונים דחופים בצנרת הבית המשותף, איטום גגות וקירות חיצוניים, גיזום תקופתי וניקיון. כפועל יוצא ממחדלם של הנתבעים ושל נציגות הבית, סובלים שגיא משך שנים מנזילות מים, הצפות ביוב, רטיבות בתקרת דירתם, עובש והתפוררות טיח.

11. כל פניותיהם החוזרות ונישנות של שגיא לנתבעים ולנציגות לפעול לתיקון הליקויים ברכוש המשותף נפלו על אזניים ערלות, ומשכך נאלצו שגיא לשאת לבדם בתשלומים שנדרשו לצורך תחזוקת הרכוש המשותף של הבית ולתיקון הליקויים הדחופים. סכומים אלה ששולמו ע"י שגיא מסתכמים בסך 75,238 ₪.

12. הבית מוזנח, והרכוש המשותף מרובה בליקויים ופגמים אשר גורמים לרטיבות בדירת שגיא. מחובתם של הנתבעים ונציגות הבית לנקוט בפעולות הדרושות לצורך תיקון הליקויים.

13. קיימים כשלים בצנרת דירות עצמון ובקאל הגורמים לרטיבות בדירת שגיא, ומחובתם של אלה לפעול לתיקון כשלים אלה. כן מוטלת על כל אחד מהם החובה לפצות את שגיא בעלות תיקון ליקויי הרטיבות בדירתם.

טענות ההגנה והתביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:

14. דין התביעה להידחות על הסף בהיותה קנטרנית, חסרת תום לב ומהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט.

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. זמן קצר לאחר שגיא נכנסו לגור בדירתם הם סיפחו לעצמם, שלא כדין, חלק ארי מחצר הבית הנכללת ברכוש המשותף של הבית, גידרו וריצפו אותה. כן בנו שגיא פרגולה בשטח החצר. פעולות אלה נעשו מבלי ששגיא קיבלו את הסכמת הנתבעים. פניות לשגיא לסלק ידם מהחצר המשותפת, ולאפשר גישה אליה לכלל בעלי הדירות בבית, לא נענו. בנוסף, מסרבים שגיא לשלם לנתבעים דמי שימוש בעבור השימוש הייחודי אותו הם עושים בחצר.

16. ישנן חריגות בניה משמעותיות בדירת שגיא בסדר גודל של כ- 80 מ"ר על חשבון שטח החצר המשותפת. לולא חריגות בניה אלה, לובי הבית היה מרווח יותר ולבעלי הדירות היה חדר אופניים ומרחב מחיה נעים יותר.

17. שגיא נוהגים להחנות את רכבם מידי יום ברחבת הכניסה לבית, הנכללת ברכוש המשותף של הבית, באופן המותיר מעבר צר מאד לבאי הבית ולאורחיהם, ואינו מאפשר גישה לבית עם עגלות ילדים. כמו כן, כתוצאה מחניית רכבם של שגיא ברחבת הכניסה לבית, נמנעת גישה למחסן שבבעלות בקאל, והיא אינה מצליחה להשכיר את המחסן לצדדים שלישיים, דבר המסב לה נזק כלכלי רב.

18. לפני מספר שנים החלו הנתבעים לקדם פרויקט תמ"א 38 מסוג הריסה ובנייה מחדש. למרות שעלה בידם למצוא יזם אשר התעניין בביצוע הפרויקט, שגיא הכשילו את המהלך בחוסר תום לב מתוך החשש שהחצר המשותפת שנגזלה על ידם תושב לרכוש המשותף. בכך גרמו שגיא לנתבעים נזק עצום, שכן כיום לא ניתן עוד לבצע בבית פרויקט מסוג הריסה ובנייה מחדש אלא פרויקט חיזוק בלבד, וכפועל יוצא בעלי הדירות בבית אינם יכולים לקבל את התמורות שהובטחו להם ע"י אותו היזם.

19. עד תחילת שנת 2015 הייתה נציגות פעילה בבית בראשה עמדה גבי מימי תמרי ז"ל. כל ניסיון התארגנות למינוי נציגות חדשה סוכל ע"י שגיא באופן קבוע. בראשית 2015 בעקבות דרישת שגיא הועבר תיק הנציגות לטיפולם. ואולם, אלה לא מילאו את התפקיד כנדרש.

20. מאז הועבר תיק הנציגות לשגיא, הם ביצעו פעולות אחזקה אך ורק בקומת הקרקע ובשטח הרכוש המשותף אשר סופח לדירתם, ומבלי שקיבלו את הסכמת הנתבעים. בין היתר בוצעו על ידם הפעולות הבאות: כריתת עצים ושיחים, החלפת ריצוף בחזית הבית, שינוי מיקום בלוני הגז של הדירות באופן פיראטי המסכן חיי אדם. כתוצאה מכך, נותק הגז לדירת עצמון, וחיבורו מחדש היה כרוך בהוצאות כספיות אשר שולמו על ידו.

21. תשתיות הבית ישנות מאד וכל יתר הדירות סובלות מרטיבות בחורף ומנזילות תכופות. בעלי הדירות בקומות העליונות של הבית נאלצים לטפל באופן שוטף ועל חשבונם הפרטי באיטום הגגות המהווים רכוש משותף ובתיקון נזקי הרטיבות והעובש בדירותיהם. שגיא מעולם לא השתתפו בתשלום הוצאות אלה.

22. שגיא לא פנו לנתבעים בדרישה לביצוע תיקונים ברכוש המשותף לפני שאלה בוצעו ככל שבוצעו. מרבית התיקונים הנטענים הם תיקונים שלא היה כל הכרח לבצעם או תיקונים שאינם קשורים לרכוש המשותף, ולכל היותר, עסקינן בתיקונים בשטחים שסופחו ע"י שגיא לדירתם מהרכוש המשותף. הסכומים ששילמו שגיא, לטענתם, לביצוע התיקונים מופרזים.

23. ביום 24.10.2018 נבחרה לבית נציגות אשר החליפה את הנציגות שנוהלה באופן רשלני ע"י שגיא.

24. צנרת דירת בקאל הוחלפה, והיא אינה מחוברת עוד לצנרת הבית אלא בעלת קו ביוב חיצוני שאינו קשור בשום צורה לדירת שגיא. שגיא כלל לא פנו לבקאל בטענות לנזילות או לנזק לדירתם, והדבר מעיד על חוסר תום ליבם. כן יש לדחות את טענת שגיא לליקויים בצנרת דירת עצמון.

טענות ההגנה של שגיא בתביעה שכנגד יפורטו להלן בתמצית:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. קיימת חלוקה רבת שנים ועוד קודם למועד בו שגיא רכשו את דירתם, כך ש - 4 מתוך 5 בעלי דירות המגורים בבית עושים שימוש ברכוש המשותף: 2 הדירות העליונות בגג (דירת רימון ותמרי) ו - 2 הדירות התחתונות בחצר (שגיא ובקאל).

26. במועד בו רכשו שגיא את דירתם (2006), החצר סביב דירתם הייתה מגודרת, וכן הייתה בנויה בה פרגולה. שגיא רכשו את דירתם בהסתמך על מצב עובדתי זה ומתוך מטרה ליהנות מדירה מרווחת עם יציאה נפרדת לחצר, ועם הזכות לעשיית שימוש בלעדי בחצר זו. שגיא מעולם לא מנעו מאף דייר בבית גישה או שימוש מהחצר האמורה.

27. בהתאם להסכמות בעלי הדירות בבית, בעלי דירות הקרקע נושאים בעלויות תחזוקת הגינות הסמוכות לדירתם, בעלי דירות הגג נושאים בעלויות תחזוקת הגגות הסמוכים לדירותיהם בכפוף למעבר חופשי לצורכי טיפול ותחזוקה של דוד"ש, גז וכיוצא. עלות איטום הגג שמעל חדר המדרגות מומן מקופת הנציגות.

28. שגיא רכשו את דירתם AS IS, ולמעט שבירת קיר פנימי בין המטבח לבין הסלון לא נעשה בדירה כל שינוי מבני, וכל טענות הנתבעים לחריגות בניה חסרות שחר.

29. העבודות שביצעו שגיא בחצר שיפרו את מצב הבית, והעלו את ערכו: עבודות הריצוף בוצעו לפני למעלה מ- 10 שנים בהסכמתם של חברי נציגות הבית שכיהנו באותה עת; החלפת הפרגולה בוצעה לפני למעלה מ- 10 שנים בהסכמתם של חברי הנציגות שכיהנו באותה עת; הגדר הותקנה לאחר שדירת שגיא נפרצה; במסגרת עבודות ריצוף וחיזוק שבוצעו בכניסה לבית, בקיץ 2017, הונח בהסכמתה של הגב' תמרי ז"ל, שכיהנה באותה עת כחברת נציגות, במבוק חדש במקביל לגדר התיל הישנה שלא פורקה במלואה, והחלק הפנימי של הגדר, כולל השער שבתוך הבית הוזזו והוחלפו.

30. שגיא מעולם לא התבקשו לשלם לנתבעים דמי שימוש בגין שימוש כלשהו ברכוש המשותף, ונוכח חלוקת השימוש, האמורה לעיל, הם מושתקים ומנועים מלטעון כל טענה בעניין זה. לחילופין, לשגיא הזכות לתבוע דמי שימוש בגין השימוש שנעשה בגגות ובגינה בה עושה שימוש דירת הקרקע הנוספת.

31. שגיא פעלו ותרמו רבות לצורך קידום המשא ומתן לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית. בין השנים 2012-2015 בהן התנהל המשא ומתן עם היוזם, בוטלו או פקעו תב"עות קודמות שאישרו צפיפות יתר בפרויקטים של תמ"א, מה שהפך את ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט ללא כדאית ליוזם. לשגיא אין כל קשר לשינוי נסיבות זה, בגינם לא יצאה אל הפועל עסקת התמ"א. הבית הוא בית שהוכרז כבית לשימור, ואף בכך יש כדי להשפיע על היעדר היתכנות כלכלית לביצוע פרויקט תמ"א 38.

32. שגיא עשו ועושים במעבר המשותף המשמש כחניה משותפת שימוש סביר כמו נתבעים, והם מחנים את רכבם היחיד מעת לעת, במקומות החניה הקיימים בטור בהם חונים כל בעלי הדירות בבית על בסיס מקום פנוי.

33. שגיא לא חסמו, אינם חוסמים, לא מנעו, ואינם מונעים מבקאל שימוש במחסן או את השכרתו. כל טענה בדבר חסימה צריכה בקאל להפנות לעצמה ולרימון, שכן הדיירים המחזיקים בדירות מטעמם, הם אלו שחונים בחנייה מאז ומתמיד.

34. שגיא מטפלים מזה שנים, ועל חשבונם בגיזום הצמחייה בכניסה המשותפת לבית ובניקיונה. זאת, בנוסף לטיפול בשטח הגינה הסמוך לדירתם. נוכח ההזנחה וחוסר שיתוף הפעולה מצד נתבעים בבית חדלו שגיא לעשות כן.

35. בחודש יולי, 2017, לאחר מספר אירועי נפילה במדרגות המובילות לחדר האשפה בכניסה המשותפת לבית, הוזמן קבלן לתיקון ולריצוף השטח. הקבלן ביצע, בין היתר, עבודות ריצוף וחיזוק למבנה, החלפת גג למבנה, שינוי מיקום בלוני הגז של דירת שגיא בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עבודות אלו היו על דעתה ובאישורה של המנוחה תמרי ז"ל שהייתה חברת נציגות באותה עת. הקבלן כלל לא הזיז את בלוני הגז של הנתבעים, לרבות בלוני הגז של דירת עצמון אשר סירב להזיזם. לו עצמון היה משתף פעולה ומאפשר לקבלן להזיז גם את בלוני הגז האחרים, לא היה נגרם לו כל נזק כספי, ועליו להלין בעניין זה על עצמו בלבד.

36. גם לאחר בחירתה של הנציגות החדשה הבית מוזנח, והצמחייה אינה מטופלת כלל.

37. בתיק הוגשו ראיות הצדדים ונשמעו עדיהם. כן נערך על ידי ביום 28.12.2021 ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ שאת רשמיו אפרט בהמשך. הצדדים הגישו סיכומיהם, ועתה נותר להכריע בתובענות.

דיון והכרעה

38. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה ואת התביעה שכנגד בחלקן. נימוקי יפורטו להלן:

תביעת שגיא להשבת כספים

39. בסיכומיהם טענו הנתבעים, לראשונה, כי התביעה ביחס לחלק מהסכומים התיישנה. בשים לב לכך שטענת ההתיישנות לא נטענה בהזדמנות הראשונה, מצאתי לדחותה (ראו ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, פ"ד נז(5) 6805).

40. זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") (להלן: "התקנון המצוי") **"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה"**.

41. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (נבו, 14.12.2017) (להלן: "פס"ד חיים") נקבע כי **"הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על דייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן"**.

42. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.

ב. פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וסירובה לתקן.

ג. פניה למפקח על רישום מקרקעין טרם ביצוע התיקון הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי.

ד. אי ביצוע התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.

ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בוצע בצורה נאותה.

ו. ההוצאות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי סבירות.

ראו גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במהלך השנים תנאים דומים, אך לא זהים (ע"א (י-ם) 179/84, רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ (פורסם בנבו, 3.6.1985), ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05, ביטון נ' דיירי הבית

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף (פורסם בנבו, 15.2.2006), עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16, אביטן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 4.4.2017).

43. לאחר שבחנתי את הראיות והעדויות שנשמעו בפני, לא מצאתי כי עלה בידי שגיאה להוכיח את קיומם של התנאים המצטברים הנ"ל. נימוקיי יפורטו להלן:

44. שגיאה צירפו לתצהירה של התובעת והנתבעת 1 (להלן: "הדר") חשבוניות בדבר ההוצאות ששילמו לטענתם לצורך תיקון הליקויים ברכוש המשותף (ראו נספח י' לתצהירה) (להלן: "החשבוניות"), ואולם, מעיון בהם לא ניתן לדעת אם המדובר בתיקונים הנוגעים לרכוש המשותף:

א. בחשבונית מס' 3968 צוין כי היא הוצאה "עבור פתיחת צנרת ביוב שורשים + החלפת ארון כיור אמבטיה". ברי כי החלפת ארון נוגעת לרכוש פרטי, ופתיחת "צנרת ביוב שורשים" אינה מעידה בהכרח כי עסקינן בצנרת משותפת, שכן גם בדירה פרטית קיימת צנרת ביוב.

בחשבונית מס' 4233 צוין כי הוצאה "עבור 2 מערכות ביוב שורשים"; בחשבונית 4195 צוין כי הוצאה "עבור 3 קווים ראשיים פנימיים שורשים, פתיחת כל הקווים". בחשבונית מס' 5860 צוין כי הוצאה "עבור פתיחת סתימה פנימית, נקודת שורשים - פתיחה וניקוי"; בחשבונית מס' 8340 צוין כי הוצאה "עבור פתיחת סתימת שורשים פתיחה וניקוי".

הנה כי כן, הגם שצוין בחשבוניות אלו כי הוצאו לטובת תיקוני צנרת ביוב, לא ניתן לדעת מהן כי המדובר דווקא בצנרת משותפת ולא בצנרת פרטית. בעלי המקצוע שביצעו את התיקונים הנטענים, לא הובאו לעדות על לתמוך בגרסת שגיאה כי עסקינן בתיקונים שבוצעו ברכוש המשותף, והדבר פועל לחובתם. ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את האמור בע"א 465/88, הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' ממתיחה פ"ד מה(4) 651.

ב. חשבונית מס' 0012 בסך 7,020 ₪ מתייחסת, כפי שהעידה הדר בתצהירה, לתיקון בדירת בקאל (סעיף 15.1 לתצהירה), כך שהמדובר בתיקון בדירה פרטית ולא ברכוש המשותף.

ג. בחלק מהחשבוניות צוין כי הן הוצאו עבור עבודות גינון (ראו חשבונית מס' 1097 עבור "כריתת ציפור גן עדן", חשבונית מס' 1098 עבור "כריתת עץ", חשבונית מס' 1096 עבור "גיוס עץ תות") אך לא הובאה כל ראיה לכך שמדובר בצמחיה ברכוש המשותף של הבית, ולא לשטחי החצר בה הודו שגיאה בכתב הגנתם כי סופחו לדירתם (ראו סעיף 4 לכתב ההגנה לתביעה שכנגד).

45. שגיאה צרפו חשבוניות נוספות (אשר לא נסתרו) מהן ניתן להתרשם כי בוצעו תיקונים בצנרת הביוב המשותפת: ראו חשבונית מס' 4903, 4925, 5653, 5472, 0973, 8267, 0011, 0020, 0286. ואולם, לא הובאה כל ראיה שיש בה כדי להוכיח את קיומם של שאר התנאים שנקבעו בפסק הדין בעניין חיים המזכים בשיפוי:

א. לא הובאה כל ראיה כי שגיאה פנו לנציגות הבית בדרישה לתיקון הליקויים, וזו סורבה. בהקשר זה טענו שגיאה כי בשנים שבין 2012-2018 לא כיהנה בבית נציגות, ולכן נאלצו לשאת בעצמם בהוצאות לתיקון הליקויים. ואולם, שגיאה הציגו חשבוניות מהשנים 2008-2011 (ראו בנספח י' לתצהירה של הדר) שביחס אליהן אישרה הדר בעדותה כי כיהנה נציגות לבית (ראו סעיף 6 לתצהירה).

גם אם לא הייתה בבית נציגות מכהנת, כנטען, היה על שגיאה לנקוט בהליך מינהלי למינויה של נציגות בפני המפקח על רישום מקרקעין בהתאם לסעיף 67 לחוק המקרקעין. למצער, היה על שגיאה לפנות לנתבעים, ליידע אותם על התיקונים הנדרשים, ולבקש את השתתפותם בתשלום ההוצאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שגיא צירפו שני מכתבים לנתבעים בבית: האחד מיום 1.7.2015 והשני מיום 21.8.2016 (צורפו כנספחים ה'1 ו- ה'2 לתצהירה של הדר) בהם "הוצגה הבעייתיות בהעדר נציגות בית משותף", כפי שהעידה הדר בסעיף 8 לתצהירה. המדובר בפניה כללית, ולא בפניה קונקרטית ביחס לכל תיקון ותיקון כמפורט בחשבוניות, כנדרש. יתר על כן, מעדותה של הדר התרשמתי כי התיקונים בוצעו על דעתה בלא שמצאה ליידע את נתבעים בתואנה שאין "עם מי לדבר" (ראו פרוטוקול מיום 25.2.2020, עמ' 14, שורה 8).

ב. לא הובאה כל ראיה שיש בה כדי לתמוך בעדותה של הדר באשר לדחיפות התיקונים, ולא שוכנעתי מעדותה כי אכן התיקונים היו דחופים. לא הוכח כי אי התיקון היה פוגע בצורה קשה ביכולתם של שגיא לעשות שימוש בדירתם. גם בעניין זה לא מצאו שגיא להביא לעדות את בעלי המקצוע שביצעו את התיקונים על מנת לשפוך אור באשר לדחיפותם, והדבר פועל לחובתם.

ג. לא הוכח כי עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין בתביעה/סעד זמני כנגד הנציגות והנתבעים היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.

ד. לא הובאה כל ראיה לכך שהתיקון בוצע בצורה נאותה, וגם לא הובאה כל ראיה לכך שההוצאות שהוצאו לצורך התיקונים היו סבירות.

46. שגיא הציגו חשבונית נוספת מס' 0277 (נספח י' לתצהירה של הדר) מיום 9.8.17 בסך 29,250 עבור "העברת בלוני גז גדר רשת עץ ומשרבייה שביל משתלבות + כניסה גג חדר אשפה חגורת בטון, חיזוק פתח אור + טייח".

מעדותה של הדר עלה כי המדובר בעבודות לשיפוץ הרכוש המשותף, וכי לא הייתה כל דחיפות בביצוען (ראו פרוטוקול מיום 25.2.2020, עמ' 12, שורות 43-30). נוכח היקף העבודות ועלותן היה על שגיא לכנס אסיפת בעלי דירות ולקבל את הסכמת הרוב לביצוען. לא נטען, וממילא לא הוכח כי ניתנה הסכמת האסיפה הכללית, כאמור. בנסיבות אלו, שגיא לא היו רשאים כלל לבצע על דעת עצמם את עבודות השיפוץ, וברי כי אינם זכאים לכל שיפוי בעבור הוצאות אלה.

47. נוכח כל האמור לעיל, מוצאת אני לדחות את התביעה להשבת הכספים.

תביעת שגיא לתיקון ליקויים ברכוש המשותף

48. חובתה של נציגות הבית לפעול לתיקון ליקויים ברכוש המשותף קבועה בסעיף 3 (א) לתקנון המצוי.

49. הדר העידה כי הבית והרכוש המשותף מוזנחים ומצויים במצב תחזוקתי ירוד. בין היתר, העידה כי קיימת רטיבות ברכוש המשותף ובדירות, מרזבים שבורים וסדוקים ומדרגות שאינן תקינות (ראו סעיף 20 לתצהירה). עדותה זו של הדר לא נסתרה, ונתמכה בחוות דעתו של המומחה המהנדס אברהם תורג'מן מיום 13.2.2019, אשר הוגשה מטעם שגיא (להלן: "המומחה תורג'מן") (להלן: "חוות הדעת").

50. המומחה תורג'מן קבע בחוות דעתו כי מצב התחזוקה של הרכוש המשותף בבית ירוד, וכי קיימת רטיבות בדירת שגיא שמקורה בליקויים ברכוש המשותף. מוקדי הרטיבות, הליקויים שמצא ברכוש המשותף, וההמלצות לביצוע פורטו בחוות דעתו כדלהלן:

"1. קיר חוץ - כניסה של הבניין: ניתן להבחין בקילופי טיח וצבע, וכתמי ירוקת על גבי קיר החוץ של הבניין בסמוך לחלון גרם המדרגות בבניין. לפי חוות דעתי, המים נוזלים מן המרזב (שאינו אטום) על גבי קיר החוץ, ולכן נוצרת הירוקת. הנני ממליץ להסיר את שכבת הירוקת, ולבצע תיקוני טיח וצבע בחומר ייעודי לחוץ המבנה.

2. מרזב: ניתן להבחין במרזב שבור וחלוד - יש להחליף את המרזב הקיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. חדר מדרגות: ניתן להבחין בקילופי טיח וצבע בחדר המדרגות. הנני ממליץ לבצע תיקוני טיח וצבע באזורים אלו.

4. מטבח - פינה צפון מערבי (בדירת שגיא, א.ש): ניתן להבחין בכתם רטיבות בתקרה באזור זה.. לפי חוות דעתי מדובר בכשל נקודתי באיטום של קיר החוף הנמצא בסמוך למוקד רטיבות זה. בנוסף לכך, בקיר החוף הנדון (מצדו החיצוני של מוקד רטיבות זה) ניתן להבחין בפתח של צנרת חשמל/כבלים. לפי חוות דעתי פתח זה משמש המקור לגורם הרטיבות... יש לבצע איטום של קיר החוף באזור מוקד הרטיבות הנדון.

5. פינת אוכל:

5.1 קיר דרום מזרחי - מעל הפאנלים: ניתן להבחין בכתמי רטיבות בקיר זה מעל הפאנלים.. הנני ממליץ לבצע איטום בין שלד המבנה לבין האדמה אשר נמצאת במגע עם המבנה. יש לבצע חפירה בהיקף המבנה באזור חוף זה, לבצע איטום, ולאחר מכן לבצע מילוי.

5.2 קיר דרום מזרחי - קורה/תקרה באזור שמעל חלון: ניתן להבחין בכתמי רטיבות בקיר/תקרה זו.. הנני ממליץ לבצע איטום מסביב לחלון. בנוסף לכך, ניתן לראות כתם רטיבות על גבי קיר החוף הנמצא באזור זה, מה שלפי חוות דעתי נוצר כתוצאה מניקוז מים של מעבה מזגן הנמצא באזור רטיבות זה. לפיכך, הנני ממליץ להחליף צנרת ניקוז המעבה הנ"ל.

6. חדר ילדים צפון מזרחי:

6.1 קיר דרום מזרחי: ניתן להבחין בקיר הדרום מזרחי בחדר זה בכתמי רטיבות רבים, בעיקר בצדו הדרומי של הקיר הנדון בגובה שמעל הפאנלים ועד לגובה של כ - 80 ס"מ ממפלס הרצפה... לפי חוות דעתי מדובר בכשל של איטום קיר החוף הנדון. בביקור בחצר המבנה, ניתן להבחין בשני פתחים בקיר החוף מעבר למוקד הרטיבות הנדון. פתח אחד עבור כניסה של צנרת חשמל ופתח שני עבור הרכבה של קופסת כבלים. הנני ממליץ לבצע תיקון מקומי עבור האיטום של קיר החוף באזור הנדון.

7. חדר שינה דרום מזרחי

7.1 קיר דרום מזרחי: ניתן להבחין בכתמי רטיבות על גבי קיר זה בגובה של כ - 1.5 מטרים ממפלס הרצפה... הנני ממליץ לבצע איטום בין שלד המבנה לבין האדמה אשר נמצאת במגע עם המבנה. יש לבצע חפירה בהיקף המבנה באזור קיר חוף זה, לבצע איטום, ולאחר מכן לבצע מילוי

7.2....

8....

9. חדר שינה "אמצעי": ניתן להבחין בכתמי רטיבות על גבי התקרה בחדר זה, בסמוך לקיר החוף. להערכתי מדובר בחדירת רטיבות כתוצאה מכשל באיטום קיר החוף באזור זה... הנני ממליץ לבצע תיקון מקומי עבור האיטום של קיר החוף באזור הנדון.

10. קיר כובד בחצר:

10.1 בסיור שערכתי בחצר המבנה, באזור הדרום מזרחי, הבחנתי בקיר כובד המפריד בין הפרשי מפלסים של האדמה - גובה הפרש המפלסים כ - 2 מטרים. ניתן לראות כי לא קיימים פתחי ניקוז לקיר הכובד הנדון. הנני ממליץ לבצע פתחי ניקוז בקיר הנדון על מנת לנקז את המים אשר מפעילים לחץ/משקל על קיר זה.

10.2 ירקות על הקיר: ניתן להבחין בירקות על גבי הקיר הנדון. יש לבצע ניקיון יסודי."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. בסיכומי של דבר קבע המומחה תורג'מן כדלקמן: **"הגורם העיקרי לממצאים המופיעים בחוות דעת זו הוא כשלים/ליקויים ברכוש המשותף - תחזוקה ירודה הבאה לידי ביטוי בהעדר איטום של חוץ המבנה, מה שמוביל לנזקי הרטיבות"** (ראו סעיף י לחוות הדעת).

52. המומחה תורג'מן נחקר ארוכות ע"י הנתבעים בניסיון לקעקע את קביעותיו בחוות דעתו, ללא הצלחה. הנתבעים לא הגישו חוות דעת נגדית, וקביעות מהמומחה תורג'מן לא נסתרו.

53. בסיכומיהם טענו הנתבעים כי המומחה תורג'מן הודה בחקירתו הנגדית כי לא בדק את יתר הדירות בבית, וגם לא את גג הבית המשותף, ולכן, לשיטתם, הוא לא יכול לחוות דעה בעלת ערך על סיבת הרטיבות והדרך לטפל זה. דין טענה זו להידחות, בשים לב לכך, שהמומחה תורג'מן בחן את הרטיבות בדירת שגיא, וקבע באופן מובהק כי הגורם לה הוא ליקויים ברכוש המשותף, כמפורט בחוות דעתו. העובדה כי לא בחן גם את מצב הרטיבות ביתר דירות הבית כמו גם את הגג המשותף אינה מאיינת ממצאים אלה אפילו קיימים מוקדי רטיבות נוספים בבית.

54. עוד טענו הנתבעים בסיכומיהם כי המומחה תורג'מן מצא בחוות דעתו כי הסיבה העיקרית לבעיית הרטיבות בדירת שגיא היא הקרבה לאדמה והמגע של הדירה באדמה. ומשכך, לשיטתם, אין קשר בין הרכוש המשותף לבעיית הרטיבות בדירת שגיא. דין טענה זו להידחות משני טעמים: האחד, האדמה תחת המבנה מהווה, אף היא, רכוש המשותף, וראו בעניין את הגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 52 לחוק המקרקעין. השני, המומחה תורג'מן פירט בחוות דעתו ליקויים נוספים ברכוש המשותף הגורמים לרטיבות בדירת שגיא.

55. עוד מפנים הנתבעים לעדותו של מר יורם שפיר מטעם שגיא בה אישר, לטענתם, כי הגורם העיקרי לרטיבות בדירת שגיא הוא חדירת שורשים לצנרת דירתם. ומשכך, לטענתם, מאחר ששורשים אלו שתולים בגינה בה שגיא עושים שימוש ייחודי, אזי מוטלת על שגיא האחריות לתיקון הרטיבות. מר שפיר, כעולה מתצהירו, שימש כקבלן שביצע עבודות שיפוץ בדירת שגיא. המיוחס לו אינו עולה כלל מתצהירו, ממילא עסקינן בעניין שבמומחיות, ואין חולק כי הוא אינו מומחה בתחום.

56. למעשה הנתבעים מודים כי תשתיות הבית ישנות ומצבו התחזוקתי ירוד, ראו סעיף 20 לתצהירו של תמרי וסעיף 16 לתצהירו של עצמון, מהם עולה כי הם אינם חולקים על כך שיש צורך בטיפול יסודי ביסודות ובתשתיות הבית. ואולם, לטענתם, הדרך היעילה והראויה לשפץ את הבית באופן יסודי היא ביצוע התחדשות עירונית בבית, וכי שגיא סיכלו ומסכלים כל אפשרות כזו.

מעדותם של תמרי ועצמון עלה כי לא קיימת תכנית ממשית לביצוע פרויקט תמ"א 38, וכי הם מצויים בהליכי בירור ראשוניים עם יזמים שונים. בנסיבות אלה, ובשים לב לכך שההליך לביצוע פרויקט מהסוג האמור הוא, ממילא, ארוך וממושך, ואף ספק אם יקרה, איני סבורה כי יש מקום לעכב ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית, בייחוד במצב בו מצבו התחזוקתי של הבית ירוד ומוזנח, כפי שהוכח במקרה דנן. הטענה כי שגיא סיכלו ומסכלים כל אפשרות לביצוע הפרויקט נטענה בעלמא ולא הוכחה. ממילא, עומדת לבעלי הדירות הזכות להגיש תביעה כנגד בעל דירה המתנגד לפרויקט שלא מטעמים עניינים בהתאם לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008, ובתנאים הקבועים בו.

57. בסיכומיהם טענו הנתבעים, לראשונה, כי בחודש אוגוסט 2020 בוצע שיפוץ מקיף בבית הכולל חלק מהתיקונים שתיקונם התבקש במסגרת תביעה זו. עסקינן בטענה חדשה, ומשכך מצאתי לקבל את בקשת שגיא ולהורות על דחייתה מחמת הרחבת חזית. למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי לא הובאה כל ראיה על מנת להוכיח את הנטען, וכי בביקורי במקום סימני השיפוץ הנטענים לא ניכרו כלל.

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. משהוכח, אפוא, כי קיימים ליקויים ברכוש המשותף, הגורמים לרטיבות בדירת שגיא, הרי שמחובתה של נציגות הבית לתקנם בהתאם להמלצות המומחה תורג'מן.

59. סייג לאמור הוא תיקון "קיר כובד בחצר" (ראו סעיף 10 לחוות דעת המומחה תורג'מן) אשר לגביו לא מצאתי כי קיימת לי הסמכות העניינית להורות על תיקונו, כפי שיפורט להלן:

בחקירתו הנגדית הבהיר המומחה תורג'מן כי הקיר האמור מהווה "קיר תמך שתומך בשני חצרות של שני בניינים" (הבית מושא ההליך והבית הגובל, א.ש.) (ראו פרוטוקול מיום 25.2.2020, עמ' 7, שורות 37-38). עסקינן, אפוא, בסוגיה הנוגעת לבעלי דירות בבתי משותפים נפרדים. בהתאם להוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שבין בעלי דירות בבית משותף אחד. משכך, אין בסמכותי ליתן סעד לתיקונו של הקיר המצוי בתווך בין שתי חלקות שונות שאינן מהוות בית משותף אחד.

60. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה לנציגות לתקן, על חשבונה ובאמצעות בעל מקצוע מוסמך מטעמה, ובתוך 90 ימים מהיום, את הליקויים ברכוש המשותף (למעט תיקון "קיר הכובד בחצר, כמצוין בסעיף 10 לחוות דעתו של המומחה תורג'מן) בהתאם להמלצות המומחה תורג'מן בחוות דעתו. למען הסר ספק, בעלי הדירות, לרבות שגיא, יישאו בעלות התיקונים בהתאם לחלקם היחסי בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

לא מצאתי לחייב את הנתבעים לשלם לנציגות את הסכומים הנקובים בחוות דעתו של המומחה תורג'מן, כפי שהתבקש בתביעת שגיא, מאחר שהמומחה תורג'מן ציין בחוות דעתו כי המדובר באומדן בלבד.

תביעת שגיא לתיקון הצנרת בדירת בקאל ועצמון

61. המומחה תורג'מן קבע בחוות דעתו כי קיים חשד סביר לכשל בצנרת דירות בקאל ועצמון המהווים גורם נוסף לרטיבות בדירת שגיא (ראו סעיפים 7.2 ו-8 לחוות דעתו), ואולם אישר בחקירתו הנגדית כי לא ביקר בדירות אלו (ראו פרוטוקול מיום 25.2.2020, עמ' 6, שורות 16-18 ושורות 37-41).

בנסיבות אלו, ומאחר שלא הובאה כל ראיה התומכת בחשד הנתען, הרי שלא עלה בידי שגיא להוכיח כי קיים ליקוי בדירות בקאל ועצמון הגורם לרטיבות בדירת שגיא, ומשכך מצאתי לדחות את התביעה בהקשר זה.

התביעה שכנגד לסילוק יד ודמי שימוש

62. ממסמכי רישום הבית המשותף, ומביקורי במקום, עולה כדלקמן:

א. חצר הבית אינה צמודה למי מדירות הבית, ונכללת ברכוש המשותף.

ב. דירת שגיא ממוקמת בקומת הקרקע.

ג. מדירת שגיא פתח יציאה באמצעות דלת רשת לפרגולה המחוברת לקיר החיצוני הצפוני של הבית. חצר זו מרוצפת, תחומה בצידה הצפוני בגדר במבוק, ובצידה המזרחי בגדר בטון ובצמחייה עבותה. בצידה המערבי תחומה החצר בשער עץ עם מנעול. בעת ביקורי השער לא היה נעול.

ד. תחת הפרגולה הוצבו אופניים, כורסאות, ספה ומיטלטלין נוספים המשמשים את דירת שגיא.

ה. התרשמתי כי החצר בה עושים שימוש נחזית להיות "חצר פרטית" המשרתת את דירתם בלבד באופן ייחודי. בכתב ההגנה אישרו שגיא כי הם עושים שימוש ייחודי בחצר (ראו סעיף 4 לכתב ההגנה לתביעה שכנגד). טענת שגיא כי הם אינם מונעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שימוש או גישה לחצר זו, לא הוכחה. אך גם אם היה בה ממש, יש להניח כי שימוש כזה לא ייעשה על ידי בעלי הדירות האחרים בשל תחושת אי הנעימות הכרוכה בדבר, בשים לב לאופן בו מתוחמת החצר אשר אינו מאפשר כניסת אחרים.

63. סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין מורה כי: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).

64. בנוסף, סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כי: "החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה".

65. משילובם של סעיף 62 לחוק המקרקעין וסעיף 12 לתקנון המצוי עולה, כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

66. שימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש משותף, כמוהו כ"הצמדה בפועל". כאשר בעל דירה תופס חזקה ייחודית ברכוש המשותף, הוא מונע בכך לצמיתות מבעלי דירות אחרים לעשות שימוש באותו חלק של הרכוש המשותף. לכן, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות (ראה: ת"א (מחוזי- ת"א) 2816/03, קונצ'צקי נ' שפלן (פורסם בנבו, 3.4.06), ע"א 2525/92, ראובברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 114-115).

67. נוכח האמור לעיל מוצאת אני לקבוע כי השימוש שעושים שגיא בחצר הוא שימוש ייחודי העולה כדי "הצמדה בפועל" ומחייב את קבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית.

האם בידי שגיא הסכמה לשימוש הייחודי אותו הם עושים בחצר?

68. כאשר עסקינן במתן זכות שימוש ייחודית במקרקעין (להבדיל ממתן זכות קניינית), אזי ניתן ללמוד על הסכמה, גם על דרך של הסכמה שבשתיקה, הסכמה מכללא, על דרך בחינת התנהגות הצדדים במשך השנים (ראו: ע"א 32/77, טובוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא (3) 210, ע"א (מחוזי י-ם) 9502/06, לומברוזו נ' קובנר (פורסם בנבו, 7.8.07).

69. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא. בפס"ד בעניין טובוליצקי לעיל נקבע בעניין זה כך: "לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש ומספיקה, התנהגותם של בעלי הדין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימושו של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס האדם את הקרקע, ושבמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו, וליצור רישיון מכללא (implied license) שלא היה קיים מלכתחילה...".

70. להבדיל מהסכמה למתן זכות קניינית, רשות מכללא היא זכות אישית, ממנה ניתן לחזור בכל עת. ראה ע"א 50/77, מזרחי נ' אפללו, פ"ד ל"א (3): "מסיג גבול שמחזיק בקרקע תקופה ממושכת בידיעת הבעלים ובלו שהבעלים יפעלו לסילוקו, עלול להיפך לבר רשות ללא תמורה או בר רשות חנם ובעל המקרקעין רשאי לבטל רשות זו בכל עת".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. הלכה זו תקפה, ואף ביתר שאת, ביחס למתן רישיון לשימוש ייחודי ברכוש המשותף של הבית המשותף. בהקשר לכך, ובהתחשב בטיב היחסים שבין בעלי הזכויות בבית משותף, יש להקפיד הקפדה יתירה לשמירת זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, ויש להישמר ביותר לבל תתפרש שתיקתו של בעל דירה כהסכמה ממנה לא ניתן יהיה לחזור. ראו לעניין זה ע"א (מחוזי ת"א) 271/85, הילמן נ' רוזן (פורסם בנבו, 14.9.86): "מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתיים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות זו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה".

72. בפסיקה נקבע כי רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, יהיו נותני הרשות מנועים מלחזור בהם מההרשאה אותה נתנו, והרשות שניתנה על ידם תהא בלתי הדירה. יפים לעניין זה דברים שנאמרו בעניין קונצייצקי לעיל: **בהסקת מסקנות בדיעבד בדבר אישור השימוש הייחודי בגג הבית המשותף, יש משום הגמשה של כללי ניהול הבית המשותף, שלילת הוודאות ומתן אפשרות ליצירת זכויות על ידי קביעת עובדות בשטח. אישור שכזה מנוגד לתכלית הראויה...ואולם, גם בהנחה המיטיבה עם המשיבים ששתיקת המערערים במשך השנים מהווה מתן הרשאה לשימוש הייחודי שאותו עשו בגג הבית, הרי לכל היותר אפשר לראות את השימוש כנעשה בגדר הדוקטרינה של "רישיון במקרקעין" ללא תמורה. כפי שנפסק לא אחת, הרשאת חינו שכזו ניתנת לביטול עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון... על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים שבהם הוענקה לבעלי הרישיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות...**

ראו גם: ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד (נח) 4, 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1); ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127.

73. בנסיבות בהן נעשתה חלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף בין בעלי הדירות, ניתן ללמוד משתיקתם של בעלי הדירות - האחד כלפי משנהו -- כהסכמה למתן רישיון לחלוקת זכויות השימוש ברכוש המשותף חלוקה מוסכמת מהסוג האמור משקפת את האפשרות הקיימת לבעלי הדירות לחלק ביניהם את זכות השימוש בחלקי הרכוש המשותף, וזאת להבדיל ממתן זכויות קנייניות החייבות, כאמור, להיעשות על דרך של הצמדה בהתאם להוראות סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין.

74. כאשר קיימת חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף בין כל בעלי דירות הבית המשותף, וחלוקה זו נוהגת שנים ארוכות, ניתנות תמורות, שכן כל צד מקבל חלק מסוים ברכוש המשותף לשימוש הייחודי, תוך התחייבות מובנת מאליה להימנע משימוש בחלק אחר של הרכוש המשותף. בחלוקה מוסכמת מן הסוג האמור בשונה ממתן רשות שימוש לבעל דירה מסוימת בלבד ברכוש המשותף, אין המדובר ב"ויתור" של בעל הדירה לעשות שימוש ברכשו המשותף לטובת בעל דירה אחרת בבית המשותף. שכן, כאמור, עסקינן בחלוקה של זכויות השימוש ברכוש המשותף באופן שכל אחד מבעלי הדירות מוותר על זכותו לעשות שימוש בחלק מסוים מהרכוש המשותף, ומנגד מרוויח את היכולת לעשות שימוש ייחודי בחלק אחר ממנו (ראו ע"א (ת"א) 1295/03, נוי נ' קורנפלד (נבו, 10.7.2006).

מן הכלל אל הפרט

75. שגיא לא טענו וממילא לא הוכיחו כי יש בידם הסכמת כל בעלי הדירות לשימוש הייחודי אותו הם עושים בחצר. ואולם, לטענתם קיימת חלוקת רבת שנים ועוד קודם למועד בו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רכשו את דירתם, כך ש - 4 מתוך 5 בעלי דירות המגורים עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף: שגיא ובקאל עושים שימוש ייחודי בחצר המשותפת ורימון ותמרי עושים שימוש ייחודי בגג המשותף.

76. עצם הטענה של שגיא כי רק 4 מ-5 בעלי דירות בבית עושים שימוש ייחודי ברכוש המשותף שולל מניה וביה את האפשרות שמדובר על חלוקה מוסכמת של השימוש ברכוש המשותף שכן חלוקה מוסכמת של שימוש ברכוש המשותף משמעה שכל בעלי דירות הבית המשותף עושים שימוש ייחודי החלק מהרכוש המשותף (ראו פסק הדין בעניין נוי לעיל). במקרה דנן, לא נטען, וממילא לא הוכח כי עצמון עושה שימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף, ומכאן שאין המדובר בחלוקה מוסכמת של הרכוש המשותף.

77. זאת ועוד, מטענות שגיא עלה כי הם מייחסים לרימון ולתמרי שימוש ייחודי בגג בשל העובדה שהם הרחיבו את דירתם על חשבון הגג. בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין לצורך הרחבת דירה מוצאים חלקים מהרכוש המשותף לצורך הבניה, כך שבהיתן שחלקים אלו הוצאו מהרכוש המשותף לצורך בניה, ממילא לא ניתן עוד לראות את רימון ואת תמרי כמי שעושים שימוש ייחודי בשטח הגג, אלא כמי שהרחיבו את דירתם על חשבון הגג. לא נטען וממילא לא הוכח כי הגגות החדשים שנוצרו כתוצאה מהרחבת דירותיהם מצויים בשימוש ייחודי של רימון ושל תמרי.

78. עוד טענו שגיא כי במועד בו רכשו את דירתם (2006), החצר סביב דירתם הייתה מגודרת, ונעשה בה שימוש ייחודי ע"י בעליה הקודמים. ואולם פרט לעדותה של הדר שאיני מוצאת בה די, לא הובאה כל ראיה לתמוך באמור. כמו כן, לא נטען, וממילא לא הוכח מהו פרק הזמן בו נעשה שימוש ייחודי בחצר ע"י בעליה הקודמים של דירת שגיא, והם לא הובאו לעדות על מנת לשפוך אור על האמור. הימנעות שגיא מלהביא לעדות את בעליה הקודמים של דירתם משמשת לחובתם (ראו לעניין הימנעות מהבאת עדים את פסק הדין בעניין הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו לעיל).

79. מכל מקום, אין מחלוקת בין הצדדים כי שגיא עושים שימוש ייחודי מהמועד בו הם רכשו את דירתם (2006). ממועד זה, ועד למועד בו הוגשה התביעה, שנת 2018, חלפו 12 שנים בלבד. "הסכמה מכללא" נלמדת, כאמור ברקע המשפטי שפורט לעיל, מחלוף זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע. אין די בהימנעות שאיננה מתפרשת על פני זמן ארוך טווח בכדי ללמוד ממנה על מתן הסכמה מכללא, שאם לא כן, הרי שכל תפיסה קצרת טווח ובמקביל הימנעות בעל הזכויות מלנקוט כנגדה פעולה מעשית, תיחשב כהסכמתו של בעל המקרקעין מכללא למתן רישיון שימוש (ראו פס"ד בעניין טובולצקי לעיל). משכך, יש לפרש את דרישת הפסיקה ל"חלוף זמן רב" באופן שבו רק חלוף זמן ארוך במיוחד ומשמעותי מרגע תפיסת השימוש במקרקעין יוכל להעמיד את בעל הזכויות המקרקעין בחזקת מי שהסכים לתפיסה זו. בהתאם לפסיקה שהובאה לעיל, תפיסת חזקה ייחודית לפרק זמן של 12 שנים אינה מהווה "זמן רב" שיש בו כדי ליצור רישיון מכללא לשימוש האמור.

בנסיבות אלו אינני סבורה כי קמה לגבי שגיא חזקת "ההסכמה מכללא", שכן לא חלף זמן רב מהמועד בו רכשה התובעת את דירתה ועד להגשת התביעה דנן. לפיכך, הימנעותם של הנתבעים מלפעול כנגד שגיא במהלך פרק זמן זה, אין משמעה הסכמה מכללא לשימוש שעושים שגיא בחצר.

למעלה מן הדרוש, מצאתי להוסיף כי אפילו היה מוכח כי יש לראות בנתבעים כמי שהסכימו מכללא לשימוש שנעשה על ידי שגיא בחצר, הרי שהם היו רשאים לבטל הרשאה זו, שכן, כמפורט לעיל, רק במקרים מיוחדים, בהם יש להגן על אינטרס ההסתמכות, ניתן לקבוע כי הרישיון שניתן לבעל דירה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, הוא בלתי הדיר. לא מצאתי כי מקרה זה נכלל במקרים אלה, בשים לב לכך שלא הוכח כי שגיא הוציאו סכומים מהותיים בגין העבודות שביצעו בשטח זה, ולא הוכח כי קיים אינטרס לגיטימי של שגיא עליו יש להגן, זאת במיוחד נוכח העובדה כי שגיא נהנו משימוש ייחודי בחצר, משך 12 שנים ללא כל הפרעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

80. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, על שגיא לסלק ידם מהחצר, להסיר את גדר הבמבוק והעץ המקיפה את החצר ואת שער העץ שנבנה על ידם באופן כזה שהחצר תיוותר פתוחה לחלוטין, ולפנות את כל המיטלטלין שבבעלותם או בבעלות מי מטעמם בחצר זו, והכל על חשבונם בתוך 30 ימים מהיום.

81. איני מוצאת כי יש בריצוף הקיים בחצר כדי תפיסת חזקה ייחודית בה, ומשכך איני רואה להורות על הריסתו. עם זאת, בשים לב לכך שעסקינן בריצוף ברכוש משותף, רשאית האסיפה הכללית לקבל החלטות לעניין שטח זה, ובכללן להחליט על הריסתו, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

פרגולה

82. כעולה מביקורי במקום, מדירת שגיא פתח יציאה באמצעות דלת לחצר מעליה נבנתה פרגולה אשר מחוברת לקיר החיצוני הצפוני של הבית לתוך תחום חצר הבית.

83. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית, קובע כדלקמן: "(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה. (ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

84. בע"א 136/63, לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד י"ז(3), 1722, נקבע: "אין בעל דירה רשאי לעשות שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף אלא אם קיבל הסכמת האסיפה הכללית, ואין נפקא מינה אם הפגיעה היא קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא" (שם בעמ' 1725).

85. בע"א 515/65, רבובסקי ואח' נ' גלסברג ואח', פ"ד כ (2), 290 נקבע גם כי בכל מקרה של פגיעה ברכוש המשותף, הדיירים האחרים זכאים לצו הריסה בלי שיוכחו נזק ממון ממשי. כן נקבע כי גם העובדה שהחזרת המצב לקדמותו כרוכה בהוצאה ניכרת איננה יכולה לשמש סיבה לאי מתן הצו שאם לא כן: "אזי יהפוך חוק הבתים המשותפים לפלסטר ובמקום שמירת אופיו ושלמותו של הבית המשותף וקיום זכויותיו של דייריו יהפוך הנכס להפקר וכל דייר אלים יוכל לנהוג ולעשות בו כטוב בעיניו".

הלכות אלה אושרו בע"א 93/83, אליאס נ' שיפר, פ"ד ל"ז (2), 444.

86. התקנת פרגולה על גבי הקיר החיצוני של הבית, מהווה פגיעה כמובנה בסעיף 2 לתקנון המצוי המצריכה את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית. לא נטען, וממילא לא הוכח כי שגיא קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית לבניית הפרגולה.

87. משכך, אני מורה לשגיא להסיר על חשבונם בתוך 30 ימים מהיום את הפרגולה, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של הבית, בתוך פרק הזמן האמור המתירה להם להותיר את הפרגולה על כנה, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

דמי שימוש

88. התביעה שכנגד נעדרת סכום נתבע של דמי השימוש. כמו כן, לא צורפה חוות דעת אשר תתמוך בדרישה זו או בהיקפה. משכך, אני מורה על דחיית התביעה שכנגד בעניין זה.

טענות לחריגות בניה בכתב התביעה שכנגד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/818/2018, 5/467/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

89. טענות הנתבעים לקיומן של חריגות בניה בדירת שגיא על חשבון שטח החצר המשותפת נטענו בעלמא, ולא הובאה כל ראיה לתמוך בהן. ממילא אין בסמכות המפקח על רישום המקרקעין לדון בטענות הנטועות בדיני התכנון והבניה. משכך, מצאתי לדחות את טענות הנתבעים בעניין זה.

התביעות ההדדיות לפיצוי כספי

90. בכתב התביעה התבקש לחייב את הנתבעים ואת הנציגות לשלם לשגיא פיצוי כספי בסך של 10,296 ₪ לתיקון הליקויים בדירת שגיא אשר נגרמו כתוצאה מהכשלים ברכוש המשותף; וכן לחייב את עצמון ובקאל לשלם לשגיא (כל אחד מהם) סך של 750 ₪ עבור תיקוני טיח וצבע על מנת להשיב את מצב דירתם לקדמותן.

91. בכתב התביעה שכנגד התבקש לפצות את בקאל בסך 86,400 ₪ בגין הנזק הכלכלי שנגרם לה בשל העדר יכולתה להשכיר את המחסן שבבעלותה מאחר ששגיא מחנים את רכבם במעבר המשותף באופן החוסם את הגישה למחסן שבבעלותה וכן לפצות את עצמון בסך 3,000 ₪ ששולמו על ידו לצורך חיבור הגז לדירתו, לאחר ששגיא ניתקו את חיבור הגז שהיה קיים. בנוסף התבקש להורות לשגיא לפצות את הנתבעים בסך 6,000 ₪ בגין הוצאות איטום בגג הבית אשר שולמו על ידם.

92. אין בסמכות המפקח על רישום מקרקעין ליתן פיצוי כספי מהסוג שהתבקש מהטעמים שיפורטו להלן:

93. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"): "(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב - 27ג לחוק הבזק, תשמ"ב 1982 יכריע בו המפקח. (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח. (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו - (ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם הייתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות. (ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר".

94. בע"א (ת"א) 1730/90, צ.ה.ר. חברה לפתוח ובנין בע"מ ואח' נ' יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע ע"י כב' השופט חיות כדלקמן: "מהוראות סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין עולה כי קיים קשר ומתאם בין סמכותו של המפקח ובין עילות התביעה המנויות באותו הסעיף. במילים אחרות, המפקח מוסמך לדון אך ורק בעילות לפי התקנון או לפי הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל. סעיף 72 (ג) מרחיב אמנם את מעגל המתדיינים בפני המפקח, כאמור, אך הוא מתנה ומתלה את סמכותו של המפקח לדון בסכסוך בכך שמדובר בסכסוך כאמור בס"ק (א), כלומר בעילת תביעה הצומחת מן התקנון או מן הסעיפים המנויים בסעיף 72 (א) הנ"ל".

95. ההלכה שנקבעה בפסק דין זה אושרה בפסק דין של הרכב בית המשפט המחוזי, אב"ד כב' השופט גרוס בע"א (ת"א) 1480/02, גרש נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם).

96. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת, דווקנית ומצומצמת את הסמכויות שהוענקו למפקח. עניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח, במפורש, חסר הוא סמכות לדון בו. ראה לעניין זה ד.נ. 20/73, שמע נ' סדובסקי ואח' פ"ד כח (1) 730: "סעיף 72 לחוק המקרקעין.... מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

תיק: 5/467/2018, 5/818/2018

**מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של הסגת גבול, ולעניין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקיות אחרות."

97. במקרה דנן, הסעדים הכספיים שהתבקשו, כמפורט לעיל, אינם מגלים כל עילה לתובענה כספית שמקורה בהוראות חוק המקרקעין או בתקנון הבית המשותף. ממילא, על פי הוראות התקנון המצוי, יכול בעל דירה לדרוש, לכל היותר, תיקון בשל נזקים שנגרמו לדירתו מהרכוש המשותף או מדירה אחרת (סעיף 3 לתקנון המצוי), ולא פיצוי כספי (ראו עש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (פורסם בנבו, 15.4.19). משכך, מצאתי לדחות את התביעה והתביעה שכנגד ככל שהיא נוגעת לפיצוי הכספי שהתבקש.

סיכום 98.

א. נציגות הבית תתקן, על חשבונה ובאמצעות בעל מקצוע מוסמך מטעמה, ובתוך 90 ימים מהיום, את הליקויים ברכוש המשותף בהתאם להמלצות המומחה תורג'מן בחוות דעתו (למעט תיקון "קיר הכובד בחצר, כמצוין בסעיף 10 לחוות דעתו של המומחה תורג'מן). למען הסר ספק, בעלי הדירות, לרבות שגיא, יישאו בעלות התיקונים בהתאם לחלקם היחסי בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית כאמור בסעיף 58 לחוק המקרקעין.

ב. שגיא יסלקו ידם מהחצר, יסירו את גדר הבמבוק והעץ המקיפה את החצר ואת שער העץ באופן כזה שהחצר תיוותר פתוחה לחלוטין, ויפנו את כל המיטלטלין שבבעלותם או בבעלות מי מטעמם בחצר זו, והכל על חשבונם בתוך 30 ימים מהיום.

ג. הריצוף הקיים בחצר יוותר על כנו, אלא אם תחליט האסיפה הכללית של בעלי הדירות החלטה אחרת לגבי לרבות הריסתו, בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

ד. שגיא יסירו על חשבונם בתוך 30 ימים מהיום את הפרגולה, אלא אם תתקבל החלטה של האסיפה הכללית של הבית, בתוך פרק הזמן האמור, להותיר הפרגולה על כנה, וזאת בהתאם לרוב הנדרש בחוק.

ה. מאחר שהתביעה והתביעה שכנגד התקבלו בחלקן איני עושה צו להוצאות, ומורה כי כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, טו' בשבט התשפ"ב, 17 בינואר, 2022. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה

;